

15795

هامش

١٩٧٤ / ١٢ / ٢٠

قرار

بأسم السيد البناي

أما نحن استئناف النج في بيروت ، الغرفة الثانية ، الموقوفة بالفضاء
فريال لول ريتا ، فريال صالحم ولا رافير ستاريتا ،
لدى التدقيق والمذاكرة ،

تبيانه بتاريخ ١٩٧٤ / ٥ / ١٠ استئناف المدعي عليه أحمد محمد

أيوب ، وكيله أ. بلال حوامي بوجه المدعي هاني تبيسي والحق العام

الحكم الصادر بتاريخ ١٩٧٤ / ٥ / ٣ الذي قضى بتفريم المدعي عليه مليون

لنل سنة المدة ١٧ / ١٩٧٤ و مليون لنل سنة المدة

١٧ / ١٩٧٤ منه و جمع التعديلات على أن يحبس يوماً في كل

عشرة آلاف لنل من الغرامة في حال عدم الدفع ،

و بإبطال العقوبات الجنائية بحق المدعي عليه سنة المدة ١٧٥٥ / ١٩٧٤

و اعتباراً من عمره لثمن على أيوب و ليس أحمد أيوب و الزم المدعي

عليه أحمد أيوب بأنا يحد المدعي هاني تبيسي مبلغ خمسة ملايين

لنل على سبل العطل والفرار ،

و طلب في خاتمة استئنائه :

- قبول الاستئناف شكلاً ،

- في الأساس إعلان برأته لعدم ثبوت العناصر الجرمية و إلزام المئات

عليه بدفع تعديلاته و يقل عما مائة ألفاً د.ا. ،

و أنه في الحجة المقدمة بتاريخ ١٩٧٤ / ٢ / ٦ ، كرر الاستئناف

حال استئنائه ، طلب الاستئناف عليه و الاستئناف شكلاً و إلزام

أ. س. ، كذلك طلبت النيابة العامة ، ختمت المحكمة ،

- بناء عليه -

أولاً - في الشكل

حيث إن الاستئناف ورد فيها للملحة متولياً لشرطه
فيقبل شكلاً ،

ثانياً - في المادة

حيث إن المستأنف يطلب إعلانه براءته مما ألحقه الضرر
إليه ،

وهي إن الحكم الابتدائي أعلن سرد الوقائع ونفى
المصلحة اعتماداً على كجزء لا يتجزأ من هذا القرار ،

وهي في الباب في محل الوقائع ومن تقرير الخبرة

و من الشهور أن السند موضوع طلب التنفيذ قد جرى توريده

و أن المستفيد هو المستأنف ، وأن هذا الأخير لم يقم في الاستئناف
ما يتطلبه ذلك ،

وهي إن الحكم الابتدائي وقع في محله القانوني و يقضي

تصديقه بجهة الإيداع ، وتعديل العقوبة بإدغام التعديلات حيث
تصح الغرامة بقيمة مليون لال ،

لذلك

وبعد سماع مطالعة النيابة العامة

تقرر بالاتفاق :

١- قبول الاستئناف شكلاً ،

٢- رد أسساً وتصديق الحكم الابتدائي للجهة الإدارية وتعديل الغرامة لتصبح
مليون لال على أن يمس بتمامه كل عطل أو تأخير في حال عدم الدفع ،

٣- تصديق الحكم بتأثير جهاته

٤- تدريك المستأنف التبرع

و رأياً وجازياً جهة التوفيق صدر وألح علناً في بيروك
مؤيد من النيابة العامة بتاريخ ٢٠١٣/٣/٢٠

الرئيسة (دول)

المتابعة (حافظ)

المتابعة (عيسى)

الكتاب